

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Obchodné meno: JM - Green s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy
IČO: 44603991
v zastúpení : Jaroslav Matúš

a

Kupujúci:

obec: Bystrany
sídlo: Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
v zastúpení: Gejza Kandráč, starosta
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej tiež ako „Zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu desiatové balíčky a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nim, a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar.

Čl. II

Predmet kúpy, dodacie podmienky

- 1) Predmetom kúpy sú desiatové balíčky podľa ponukového listu, s ktorým sa kupujúci oboznámil a akceptoval ho (ďalej tiež „tovar“).
- 2) Predávajúci touto zmluvou vyjadruje vôľu previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy, a to za kúpnu cenu stanovenú v článku III bod 1) Zmluvy a kupujúci podpisom tejto Zmluvy vyjadruje vôľu nadobudnúť od predávajúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy za kúpnu cenu dohodnutú v článku III bod 1) Zmluvy.
- 3) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve podľa objednávky kupujúceho.
- 4) Miestom dodania je Základná škola v obci Podhorany.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar v množstve podľa objednávky kupujúceho (podľa počtu žiakov, ktorým sa v príslušnom dni desiatové balíčky poskytujú) za kúpnu cenu podľa čl. III Zmluvy na dohodnuté miesto dodania podľa ods. 4) tohto článku, a to v čase do 10:00 hodiny v dňoch školského vyučovania.
- 6) Predávajúci je povinný k jednotlivým dodávkam priložiť dodací list. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom liste podpisom oprávnenej osoby a odtlačkom úradnej pečiatky.

Čl. III

Kúpna cena a jej splatnosť

- 1) Kúpna cena za jeden desiatový balíček je:

- a) **2,10 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
- b) **2,30 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni ZŠ a odobralo stravu.

Počet balíčkov, ktoré predávajúci dodá spôsobom podľa čl. II je v priebehu trvania zmluvy cca 450 za každý deň vyučovania. Konečná kúpna cena bude zodpovedať počtu odovzdaných a prevzatých balíčkov za dobu trvania zmluvy.

- 2) Predávajúci na základe jednotlivých dodacích listov, potvrdených podľa ods. 6) článku II Zmluvy, vyhotoví po skončení kalendárneho mesiaca zbernú faktúru za dodaný tovar v príslušnom kalendárnom mesiaci. Splatnosť faktúry je 30 dňová. Zberná faktúra bude doručená na adresu sídla kupujúceho uvedenú v záhlaví. Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe vyhotovenej zbernej faktúry prevodom na účet predávajúceho.

Čl. IV

Záruka za akosť tovaru

- 1) Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, ktoré určuje Zmluva (objednávka) a akosti podľa platných právnych predpisov.
- 2) Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z väd zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Ak kupujúci zistí nezrovnalosti v množstve, zrejmu porušenosť alebo neúplnosť dodávky tovaru, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť predávajúcemu, pričom je povinný túto skutočnosť vyznačiť na rube dodacieho listu, ktorý podpíšu obe strany.
- 3) Záručná doba poskytnutá predávajúcim kupujúcemu na tento tovar bude viditeľne na dodanom tovare vyznačená a to dobou spotreby alebo domou minimálnej trvanlivosti tovaru. Tovar musí mať značenie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, musí obsahovať zloženie výrobku a podmienky skladovania.
- 4) Predávajúci sa zaväzuje prijímať a vybavovať reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi a reklamačným poriadkom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riadne vykonanej reklamácie bude toto vyriešené spôsobom výmeny vadného tovaru za bezvadný.

Čl. V

Ďalšie dohodnuté podmienky

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností prostredníctvom pošty platí, že zásielka sa bude považovať za doručení aj v prípade, ak sa bude doručovať doporučene na adresu sídla zmluvnej strany a neprevzatá sa vráti odosielateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.
- 2) Zmluvné strany môžu vzťah založený touto Zmluvou ukončiť len niektorým z nasledovných spôsobov:
 - a) písomnou dohodou predávajúceho a kupujúceho,
 - b) písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom,
 - c) písomnou výpoveďou.
- 3) Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Zmluva sa zrušuje uplynutím takto stanovenej výpovednej lehoty.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva sa uzatvára na dobu 2 mesiacov od 01.01.2026 do 31.12.2026.
- 2) Všetky prípadné zmeny tejto Zmluvy môžu strany realizovať výlučne formou očíslovaných písomných dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 3) Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 4) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, a to jeden rovnopis pre predávajúceho a jeden rovnopis pre kupujúceho.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že uvedenú Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, jej ustanovenia sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluva bola prečítaná, zmluvné strany jej porozumeli a na znak súhlasu s vyššie uvedeným obsahom, túto podpisujú.
- 6) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.

V Krompachoch, dňa 02.01.2026

V Bystranoch, dňa 02.01.2026

Predávajúci:

Kupujúci:

.....
Jaroslav Matúš, konateľ

.....
Gejza Kandráč, starosta